

[일련번호 1]

감사결과 처분요구서

【제 목】 공법선정 평가위원회 구성 및 운영 업무추진 미흡

【부 서 명】 0000팀

【행정상 조치】 주의, 권고

【지 적 내 용】

1. 업무개요

0000팀은 ' □□ □□□□□ 일반산업단지 ◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆ 설치사업
(이하 ' 소관사업 ' 이라 한다)에 관한 업무를 추진 중에 있으며 「지방자치단체
입찰 및 계약 집행기준」(이하 ' 계약집행기준 ' 이라 한다)에 따라 소관사업에
필요한 공법을 선정하는 업무를 추진하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「계약집행기준(행정안전부예규 제282호, 2024. 3. 28.)」 ' 제1장 제12절 신
기술·특허공법 선정기준 제2관 공법선정 절차 7. 공법선정 평가 방법 가. 평가
요령 '에 따르면 공법 제안서의 평가를 위하여 공법선정위원회를 구성하여야 하고,

제3관 공법선정위원회 구성·운영 1. 위원회 구성에 따라 평가위원은 위원장을 포함하여 7인이상 10인 이내로 구성하게 되어있고 위원장은 해당 위원회의 위원 중에 호선으로 선출하도록 되어 있으며,

공법선정위원회 평가 전일까지 3배수 이상의 평가위원 예비명부를 작성 미리 정한 평가위원 수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정하게 되어있다.

그리고 「계약집행기준」 ' 제1장 제12절 제3과 4. 평가결과 공개 ' 에 따라 평가위원별 세부평가점수를 공개하여야 하고, 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 평가 위원별 평가결과의 평가 위원명을 공개하지 아니할 수 있으나 평가위원 명단은 공개하여야 한다.

따라서 공법선정위원회(이하 ' 위원회 ' 라 한다) 구성 등 관련업무 추진 시 「계약집행기준」 에 따라 업무를 수행하고, 제규정 등에 정하지 아니한 사항 등에 대하여는 최대한 공정성 및 투명성 확보되는 방향으로 업무를 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 위원장 선출 절차, 예비명부 작성 및 평가결과 공개 미흡

그런데 0000팀은 소관사업에 필요한 공법을 선정하기 위하여 2024. 7. 3일 공법선정 평가위원 후보자 모집 공고를 통해 위원회를 구성·운영 하면서 「계약집행기준」 에 따라 예비명부 작성하고 선정된 평가위원 중 위원장을 호선하여 선출하여야 함에도,

평가위원을 7인으로 하는 모집공고 내부방침을 수립하면서 위원장¹⁾을 내부 직원으로 미리 정하고 위원장 선출 절차를 준수하지 못하였으며, 그로 인해 평가

1) 회의를 공정하게 주관해야 하며 제안서 평가를 할 수 있으나, 소관사업 공법선정 평가는 실시하지 않음

위원 7인에 대하여 예비명부가 작성되어야 함에도 위원장을 제외한 평가위원 6인의 3배수인 18명만을 선정하여 예비명부를 작성하였다.

또한 평가결과 공개 시 최소한 평가위원 명단은 공개되어야 함에도 평가위원 수와 선정결과만 공개한 채 평가위원 명단 공개하지 않는 등 평가위원회 구성 및 운영 업무를 미흡하게 처리하였다.

나. 위원회 공개모집 시 위원 선정기준 마련 필요

'공개모집'이란 모집 등에 대하여 공개적으로 알리고 자격을 갖춘 모든 사람에게 응모 기회를 제공하는 것으로써 공정하고 투명한 절차를 통해 모집하기 위함으로 0000팀은 공정하고 투명한 절차를 이행코자 2024. 7. 3일 평가위원 후보자 모집공고를 실시하였다.

그런데 내부규정 등에 공개모집에 따른 위원 선정 기준이 마련되지 못한 채 타사례를 참조하여 선착순으로 모집하였고, 공고기한 내 총 ◇◇명이 평가위원으로 지원하였으나 접수순으로 § §2)명만을 대상으로 평가위원 후보자 예비명단을 작성되어 공고기한 내 지원한 후보자 전원이 선정대상으로 참여할 수 없게 되었다.

따라서 공개모집 취지에 따라 위원 공개모집 시 공고기한 내 지원한 적격 후보자 전원에게 균등한 참여기회가 제공될 수 있도록 하는 방안을 마련하여 위원 선정에 대한 공정성과 투명성을 제고할 필요가 있다.

【관련자 의견】 ' 의견없음 '

2) 평가위원 자격 기준 미달자 포함

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(0000팀)은

앞으로 유사사례가 재발되지 않도록 업무에 철저를 다하시기 바라며,

(행정상 주의)

평가위원 등을 공개모집 시 적극적인 지원자 전원이 참여토록 하여 업무의
공정성과 투명성 제고 방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 권고)